广州仲裁委员会

GUANGZHOU ARBITRATION COMMISSION

裁决书

ARBITRAL AWARD

广州 GUANGZHOU

广州仲裁委员会地址：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾商业中心 14 楼、17 楼/ 裙楼 2-4 楼
咨询电话：020-83287919 传真：020-83283771 邮编：510100
南沙国际仲裁中心地址：广州市南沙区南沙水岸广场 2 号楼 3 楼
咨询电话：020-34681908 传真：020-34680698 邮编：511458
广州仲裁委员会东莞分会地址：东莞市南城区元美路 2 号财富广场 B 座 18 楼 咨询电话：0769-22857262
广州仲裁委员会中山分会地址：中山市东区长江北路 18 号中山商事仲裁大楼 咨询电话：0760-88162168
广州知识产权仲裁院地址：广州市黄埔区科学大道 241 号总部经济区 A4 栋 16 楼 咨询电话：020-32382015
网址：中国商事仲裁网 https://ccarb.gzac.org/ 广州仲裁委员会官网 www.gzac.org

广 州 仲 裁 委 员 会
裁 决 书

（2022）穗仲案字第 20829 号

申请人：北京睿意德商业股份有限公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1 座 804

负责人：索珊，职务：总经理

委托代理人：张磊、李源源，广东信达（北京）律师事务所律师

委托代理人：游镧芳，该公司员工，身份证号码为 430725199807306761

被申请人：江门市悦泰置业有限公司

住所:广东省江门市新会区南新区梅江萌交、孖洛、九宾、西甲九滨

法定代表人：何德赞，职务：董事长

委托代理人：陈阳阳，广东百高律师事务所律师

委托代理人：麦晓岚，广东百高律师事务所实习人员

广州仲裁委员会（以下简称本会）根据申请人北京睿意德商业股份有限公司深圳分公司（以下简称申请人）与被申请人江门市悦泰置业有限公司（以下简称被申请人）签订的《世茂新会枢纽新城商业项目策略顾问服务合同》（合同编号：RETCL20211013，

以下简称《服务合同》）中的仲裁条款，于2022年12月2日受理申请人关于服务合同纠纷的仲裁申请。

本案适用《广州仲裁委员会仲裁规则（2021 年版）》（以下简称《仲裁规则》），根据《仲裁规则》第二十一条、第五十七条的规定,本会向被申请人送达仲裁通知书、仲裁申请书副本、《仲裁规则》、仲裁员名册等材料。在《仲裁规则》规定期限内，被申请人未向本会提交书面答辩。

根据《仲裁规则》第九十二条的规定，本案适用简易程序。在本会《仲裁规则》规定期限内，申请人与被申请人未共同选定独任仲裁员。根据《中华人民共和国仲裁法》（以下简称《仲裁法》）第三十二条、《仲裁规则》第三十四条的规定，本会主任指定独任仲裁员何荣新，于2023年3月13日成立本案仲裁庭。本会按照《仲裁规则》的规定向双方当事人送达仲裁庭组成及开庭通知书。

仲裁庭于2023年4月26日依法不公开开庭审理本案,申请人的委托代理人张磊，和被申请人的委托代理人陈阳阳、麦晓岚到庭参加仲裁。

仲裁庭根据《仲裁法》第五十一条的规定，对当事人进行调解，双方未能达成调解协议。

由于本案案情复杂，双方争议较大，仲裁庭未能在《仲裁规则》规定期限内结案，根据《仲裁规则》第八十五条的规定，仲裁庭向本会主任提出延期审理申请。本会主任经审查，批准本案

审理期延长至2023年7月31日。

本案已审理终结，现予以裁决。

一、仲裁请求与答辩

申请人申请仲裁称：2021年10月13日，申请人（乙方）与被申请人（甲方）签订了《服务合同》，约定被申请人委托申请人为世茂新会枢纽新城商业项目（以下简称涉案项目）提供策略顾问服务。

《服务合同》签订且生效后，申请人按照《服务合同》约定，始终认真积极履行合同义务，申请人于2021年12月7日提交了《RET睿意德——江门世茂明德项目》（以下简称《第一阶段服务报告最终版》），并向被申请人进行服务成果汇报。

根据《服务合同》第九条第2款之约定，被申请人应于《服务合同》生效后且在收到申请人开具应付款等额发票后的7个工作日内，向申请人支付第一笔服务费27万元；被申请人应于申请人提交第一阶段服务报告且收到申请人开具应付款等额发票后的7个工作日内，向申请人支付第二笔服务费18万元。然而被申请人并未支付前述款项。

鉴于此，申请人分别于2022年2月18日和2022年4月向被申请人发送《服务沟通函》和《律师函》，要求被申请人尽快支付拖欠费用，但被申请人始终未予支付。根据《服务合同》第九条第4款之约定，对于延期付款的，申请人以书面形式通知被申请人支付相应款项，在申请人发出催款通知后合理期限内被申

请人仍未支付的，申请人将向被申请人每天收取相当于逾期价款万分之一的滞纳金。

为此，申请人特向本会申请仲裁，请求依法裁决如仲裁请求。

申请人明确后的仲裁请求为：（一）裁决被申请人向申请人支付策略顾问服务费 45 万元；（二）裁决被申请人向申请人支付逾期付款滞纳金（滞纳金以 45 万元为基数，按照每日 0.1‰的标准，自 2022 年 2 月 18 日起计算至实际支付之日止）；（三）裁决被申请人向申请人支付律师费 2 万元、财产保全费及财产保全保险费 2000 元；（四）裁决被申请人承担本案仲裁费 17355 元。

被申请人答辩称：（一）被申请人无需向申请人支付服务费 45 万元。

申请人提供的《服务合同》第十八条约定“本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，此肆份文本具有同等法律效力，本合同自于双方代表签字、并加盖公章之日起生效。”据此可知，《服务合同》生效的两个前提条件为：双方法定代表人签字，且加盖公章，两者缺一不可。但，从《服务合同》落款可见，并没有被申请人的法定代表人何德赞的签字，也没有申请人法定代表人索珊的签字，故《服务合同》并未生效。因《服务合同》并未生效，双方也未实际履行未生效的《服务合同》，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力。

《服务合同》第九条第 2 点约定，被申请人于《服务合同》

生效后且在收到申请人开具等额发票后的 7 个工作日支付第一笔服务费用。据此可知，支付第一笔服务费用的两个前提条件是：合同生效及开具发票，两者缺一不可。但，如上所述，《服务合同》未生效，且申请人也未向被申请人开具发票，双方并没有实际履行未生效的《服务合同》，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力，故被申请人无需向申请人支付第一笔服务费。

《服务合同》第九条第 2 点约定，在合同到期前（即 2022 年 2 月 12 日），申请人应向被申请人提交《商业策划顾问报告》且在开具等额发票后的 7 个工作日内，被申请人向申请人支付后期服务费。且《服务合同》第十二条第 5 点约定，申请人在合同规定期限内向被申请人提交顾问成果后，需得到被申请人的书面确认。据此可知，支付剩余服务费的前提条件则是：合同生效、合同到期前提交被申请人书面确认的《商业策划顾问报告》及开具发票，但，如上所述，《服务合同》未生效，且申请人未向被申请人提交《商业策划顾问报告》，也未向被申请人提交顾问成果，更没有向被申请人开具发票，双方并没有实际履行未生效的《服务合同》，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力，故被申请人无需向申请人支付后期服务费用。

（二）被申请人无需向申请人支付逾期滞纳金。

如上所述，双方并没有实际履行未生效的《服务合同》，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力，被申请人无需向申请人支付其主张的服务费，因此，更无需向申请人支付逾期滞纳金。

（三）被申请人无需向申请人支付律师费

如上所述，《服务合同》未生效，双方并没有实际履行未生效的《服务合同》，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力，被申请人不存在任何违约事实，且《服务合同》并未约定律师费由被申请人承担，申请人也未能提供转账凭证证明律师费已经实际发生，其无权向被申请人主张任何权利，申请人应自行承担提起本案仲裁的全部费用。

综上，申请人的全部仲裁请求均毫无事实及法律依据，被申请人无需向申请人支付涉案任一款项，故恳请本会依法驳回申请人的全部仲裁请求。

二、举证与质证

申请人围绕自己的主张提供并经被申请人质证的证据有:

证据 1:《服务合同》（合同编号: RETCL20211013）。该证据证明: 1.2021 年 10 月 13 日，申请人（乙方）与被申请人（甲方）签订了《服务合同》，约定被申请人委托申请人为涉案项目提供策略顾问服务。《服务合同》系双方真实意思表示，合法有效。2.《服务合同》约定了双方的权利义务，《服务合同》第九条约定了策略顾问服务费用、支付形式，以及逾期付款滞纳金。3.《服务合同》第十六条约定，因本合同履行等产生的或与本合同有关的任何争议，协商解决不成的，双方任何一方均有权向本会提出仲裁申请。

被申请人对该证据的真实性予以认可，对合法性、关联性、

证明目的不予认可。《服务合同》第18条约定，本合同生效的两个前提是双方法定代表人签字及加盖公章,但是该合同并无双方法定代表人的签字，如被申请人答辩所述，《服务合同》并未生效，双方也未实际履行未生效的涉案合同，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力。

证据2:《第一阶段服务报告最终版》(2021年12月7日)。该证据证明《服务合同》签订且生效后，申请人积极履行合同义务，于2021年12月7日，如期提交了《第一阶段服务报告最终版》，并向被申请人进行服务成果汇报。

被申请人对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可。《服务合同》并未生效，双方也未实际履行未生效的《服务合同》，申请人并未向被申请人进行成果汇报,被申请人也从未收到申请人提供的服务报告，而且申请人所提供的该组证据，也没有被申请人书面签字确认。

证据3:增值税专用发票。该证据证明2021年10月19日，申请人已向被申请人开具第一笔服务费（27 万元）深圳增值税专用发票，策略顾问服务费付款条件已成就。

被申请人对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可。被申请人从未收到申请人所开具的增值税发票。

证据4: 《服务沟通函》《律师函》。该证据证明经多次催告，被申请人至今仍未支付相应的策略顾问服务费。

被申请人对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可。被

申请人从未收到申请人所发出的《服务沟通函》和《律师函》。

证据 5:《委托代理合同》、律师费发票。该证据证明因被申请人始终未按照合同约定向申请人支付相应的策略顾问服务费，申请人为维护其合法权利，委托律师处理仲裁事宜，并已支付了律师费 2 万元。该费用是申请人维护其合法权利的合理支出，应由被申请人负担。

被申请人对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可，《服务合同》并未生效，双方也未实际履行，《服务合同》对被申请人不发生任何法律效力，况且《服务合同》也并未约定律师费应该由谁来承担，该组证据也无法证明律师费实际产生。

申请人庭后补充 9 份证据，前述证据有助于查明案件事实，根据《仲裁规则》第四十一条第二款的规定，仲裁庭予以接受，（序号承上）:

证据 6: 申请人在世茂江门项目工作群中与被申请人员工的微信聊天截图（2021 年 10 月 22 日至 2021 年 11 月 19 日）。该证据证明合同签订后，申请人积极履行合同义务，每周向被申请人提交过去一周的工作成果，以便推进服务项目的顺利开展。

被申请人对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可，不认可其真名事项。首先，被申请人未有工作人员在该工作群聊里，也不清楚群聊里都有哪些人员；其次，群里人员备注名称为“世茂对接”“于建新（世茂）”，均是世茂工作人员，而非被申请人人员，可知申请人是向世茂的工作人员进行工作沟通和汇报，

与被申请人无关。

证据 7：江门世茂明德项目工作启动会议报告（2021 年 10 月 18 日）。

证据 8：江门世茂项目方向性初步沟通会暨《江门世茂明德方向初步探讨》（2021 年 11 月 4 日）。

证据 9：江门世茂项目业态规划及空间建议暨《江门世茂明德项目产品规划探讨会议》（2021 年 11 月 4 日）。

证据 10：江门世茂项目市场研究部分（最终版）暨《江门世茂明德项目市场研究专题》以及邮件截图（2021 年 11 月 12 日）。

证据 7 至证据 10 共同证明申请人在未收到任何策略顾问服务费的前提下，如期启动相关服务工作，积极履行合同约定的相关义务，并结合项目的实际情况以及被申请人的需求，不断深化服务成果。

被申请人对证据 7 至证据 10 的真实性、合法性、关联性不予认可，不认可其证明事项。如被申请人答辩所述，涉案合同未生效，双方也未实际履行未生效的涉案合同，申请人并未向被申请人进行成果汇报，被申请人也从未收到申请人提供的服务报告，被申请人也未派工作人员参加相关会议，申请人提供的该组证据均无法证明其已向被申请人提供相关服务工作。

证据 11：财产保全保险费出账回单。

证据 12：财产保全受理费出账回单。

证据 13：江门市新会区人民法院送达回证和民事裁定书。

证据11至证据13共同证明申请人依法向江门市新会区人民法院申请了财产保全，并支出了财产保全保险费和财产保全受理费合计 4919.95 元，江门市新会区人民法院依法受理该案件，并对被申请人采取财产保全措施。

被申请人对证据 11 至证据 13 的真实性、合法性予以认可，对关联性不予认可。涉案合同并未生效，双方也未实际履行未生效的涉案合同，涉案合同对被申请人不发生任何法律效力，申请人向本会提起仲裁以及申请财产保全完全是司法资源的浪费，况且涉案合同也并未约定保全费的承担。故，因此产生的费用应由申请人自行承担。

证据 14：律师费电子回执。该证据证明申请人实际支付律师费 2 万元。

被申请人对该证据的真实性、合法性、关联性不予认可，双方并未实际履行涉案合同，且涉案合同并未生效，对被申请人不发生任何法律效力，况且涉案合同也并未约定律师费的承担。故，申请人提起仲裁产生的律师费应由申请人自行承担。

申请人在仲裁庭指定期限届满后补充提交 5 份证据，仲裁庭认为，虽然申请人提交证据的时间超出了仲裁庭指定的期限，但申请人补充的证据能证明案件事实，仲裁庭予以接受，并转交被申请人发表质证意见（序号承上）：

证据 15：《Fw：答复：RET 睿意德——世茂江门新会枢纽新

城项目服务建议书》邮件截图（20211008）。该证据证明被申请人的实际联系人于建新向申请人发邮件，分享涉案项目，于建新发出该邮件时同时抄送了其同事王晓旭。

证据 16：《Re:答复：Fw:答复：RET 睿意德——世茂江门新会枢纽新城项目服务建议书》邮件截图（20211012）。该证据证明申请人收到邮件后给予回复，发出该邮件时同时抄送了于建新的同事王晓旭。

证据 17：《世茂江门新会项目投标文件-RET 睿意德》邮件截图。该证据证明申请人根据被申请人实际联系人的要求，提交涉案项目入库以及投标材料。

被申请人对证据 15 至证据 17 的真实性、合法性、关联性不予认可，不认可其证明事项。其中，补充证据 15（374 页）邮件截图显示：该邮件内容系世茂海峡发展公司用户与市场研究部于建新发出，其邮箱名为“JIANXIN-YU@shimaogroup.com”，收件人为睿意德刘洋，截图底部显示邮件的发出处为“从世茂集团发出的文件”；补充证据 16（375 页）邮件截图显示：该邮件内容为“于经理，下午好：附件为我司针对贵司江门新会项目提供的服务建议书……”；补充证据 17（376 页）邮件截图显示：世茂于建新回复睿意德刘洋，文件发出处为“从世茂集团发出的文件”。从该 3 张截图可见，邮件沟通双方及交易双方为世茂方及申请人，世茂方沟通员工为于建新（非被申请人公司员工），申请人沟通员工为刘洋，显然，申请人是明知其交易对方及涉案合同合同相

对方为世茂公司，而非被申请人。

证据 18: 《世茂江门新会项目合同初稿-RET 睿意德》邮件截图以及附件（20211012）。

证据 19: 《世茂江门新会项目合同终稿-RET 睿意德》邮件截图（20211013）以及附件。

证据 18、19 共同证明: 1.2021 年 10 月 12 日，申请人发送至被申请人的实际联系人于建新（联系邮箱:jianxinyu@Shimaogroup.com)和王晓旭(xiaoxuwang@Shimaogroup.com.)名为《世茂江门新会项目合同初稿-RET 睿意德》的邮件中，涉案合同的甲方主体为世茂海峡,根据实际联系人于建新和王晓旭的要求,将涉案合同的甲方主体变更为被申请人,涉案合同约定被申请人固定联系人为王晓旭，邮箱为 xiaoxuwang@Shimaogroup.com.

被申请人对证据 18、19 的真实性、合法性、关联性不予认可,不认可其证明事项。其中该两组证据中第 377 页邮件截图显示: 邮件发件人为“睿意德 袁珊珊”，发件内容为“致: 世茂海峡广佛公司 很荣幸能参与贵司江门新会项目的投标活动……”，由此可见，申请人是向世茂发邮件，且参加的是世茂的投标活动,而非向被申请人发邮件,也非参加被申请人的投标活动。378 页、389 页的邮件截图发件内容也均显示为“致: 世茂海峡广佛公司”。因此，申请人所有的往来邮件均是与世茂员工进行沟通，所有邮件材料都是发送给“世茂海峡发展公司”，

显然，申请人自始至终都十分清楚其与世茂方建立的涉案合同关系，且明知世茂海峡发展公司才是涉案项目的实际接受服务方。而申请人自始至终都没有与被申请人就涉案合同进行过任何磋商、联系、沟通，被申请人也从未与申请人有过邮件联系或其他任何方式的联系，也从未收到过任何关于涉案项目的邮件和电子文件。因此，涉案合同与被申请人无关，被申请人无需就涉案合同承担任何责任。

被申请人没有提供证据。

三、事实认定

本案经开庭审理，根据当事人的陈述、举证、质证、辩论以及庭审调查情况，仲裁庭查明：

（一）合同签订情况

2021 年 10 月 13 日，申请人（乙方）与被申请人（甲方）签订了《服务合同》。合同约定，申请人接受并为被申请人提供世茂新会枢纽新城商业项目策略顾问服务之相关事宜。合同第一条约定项目位置为江门市新会区明德一路以南，面积为地下商业 12339 ㎡，地上商业：8000 ㎡，共 20339 ㎡。第二条该项目委托事项及合作目的约定，在合同约定期间，被申请人就该项目委托申请人担任被申请人的策略顾问，并支付相应服务费用。在此期间，申请人通过对该项目所处的独特环境及项目自身状况进行针对性分析，运用专业经验及技能，为被申请人项目提供专业化建议、方案及指导性意见，全力协助被申请人达到项目目标。第三

条服务期限约定服务期限自 2021 年 10 月 13 日起至 2022 年 2 月 12 日。第四条服务范围约定，申请人提供的策略顾问服务以因本合同及合同《合同附件一》约定的全部内容为准。第五条服务进度约定,本合同签订后且被申请人向申请人支付本合同约定的第一笔款到达申请人账目后的第 50 个日历日内，申请人将完成本合同《合同附件一》中第一部分商业策划定位及产品设计建议书的全部内容，并向被申请人提交《商业策划顾问报告》；第二部分工作设计方案优化跟进,根据双方协商赠送为期两个月的跟踪服务，以被申请人书面通知启动服务时间为准，超出两个月需另行计费，并拟定相关补充协议。第六条服务团队约定，申请人指定规定联络人为刘洋女士,被申请人指定联系人为王晓旭女士。第七条成果报告约定，申请人提交被申请人的顾问成果报告包含二份申请人标准打印及装订版式的文本报告,以及相应的电子文本（PDF 格式）一份，对于被申请人提出的额外报告打印要求，被申请人将向申请人另行支付费用，以贰仟元/份为标准计算。第九条本合同策略顾问服务费用及支付形式约定，申请人根据其专业服务的工作内容、工作时间及所提供的国际化专业经营的价值，向被申请人收取该项目策略顾问服务费用共计含税 45 万元；本合同付费分两次执行，被申请人于本合同生效后且在收到被申请人开具应付款等额发票后的 7 个工作日内，向申请人支付第一笔服务费用，即策略顾问服务费用之 60%，即含税 27 万元；于合同到期前，申请人提交项目《商业策划顾问报告》且在

被申请人收到申请人开具应付款等额发票的 7 个工作日内支付策略顾问服务费用之 40%，即含税 18 万元；对于延期付款的，申请人以书面形式通知被申请人支付相应款项，在申请人发出催款通知后合理期限内被申请人仍未支付的，申请人将向被申请人每天收取相当于逾期价款万分之一的滞纳金。第十八条约定本合同一式肆份，申请人、被申请人双方各持贰份，此肆份文本具有同等法律效力，本合同自于双方代表签字、并加盖公章之日起生效。

《服务合同》落款处有被申请人（甲方）加盖公章，申请人（乙方）加盖公章及王玉珂的个人印鉴。

（二）合同履行情况

2021 年 10 月 19 日，申请人以被申请人为购买方开具编号为 00053450、00053451、00053452 三张发票，金额分别为 10 万元、10 万元、7 万元，合计 27 万元。

2021 年 10 月 22 日下午 11:31，微信备注名 Heidy 在“世茂江门项目工作群（9）”中上传“江门世茂项目周报 2021.10.22.pdf”文件，并留言“@世茂-于建新@世茂广佛-王晓旭二位晚上好，文件为本周工作周报，请查收”。

2021 年 10 月 27 日下午 11:47，微信备注名 Heidy 在“世茂江门项目工作群（9）”中上传“江门世茂项目方向性初步沟通…11028.pdf”文件，并留言“@世茂广佛-王晓旭@世茂-用研-于建新二位晚上好，文件为明天方向性初步沟通的案件，请查收”。

2021年10月29日下午6:22，微信备注名Heidy在“世茂江门项目工作群（9）”中上传“江门世茂项目周报2021.10.29.pdf”文件，并留言“@世茂广佛-王晓旭@世茂-用研-于建新二位晚上好，文件为本周工作周报，请查收”。

2021年11月5日下午10:40，微信备注名Heidy在“世茂江门项目工作群(9)”中上传“江门世茂项目周报2021.11.5.pdf”文件，并留言“各位晚上好，文件为本周工作周报，请查收”。

2021年11月12日下午6:55，微信备注名Heidy在“世茂江门项目工作群（9）”中上传“江门世茂项目周报2021.11.12.pdf”文件，并留言“各位晚上好，文件为本周工作周报，请查收”。

2021年11月19日下午8:15，微信备注名Heidy在“世茂江门项目工作群（9）”中上传“江门世茂项目周报2021.11.19.pdf”文件，并留言“各位晚上好，文件为本周工作周报，请查收”。

（三）邮件往来情况

2021年10月11日,于建新<JIANXIN_YU@shimaogroup.com>向刘洋<sophia.y.liu@ret.cn>通过邮件发送“20210415 江门明德项目产品定位预审会报告.pdf”“世茂海峡广佛城市公司江门新会枢纽新城项目商业咨询任务书.pdf”“世茂江门明德商业街方案简本 0930（我司设计主导方案二）.pdf”同时抄送王玉珂<jack.yk.wang@ret.cn>、王晓旭

<XIAOXU_WANG@shimaogroup.com>、伊依<iris.y.yi@ret.cn>，并附言“刘总，见邮好！附件分别为《世茂江门新会枢纽新城项目商业咨询任务书》《世茂江门新会枢纽新城项目前期产品定位预审会报告》（住宅部分，还该部分市场信息）《世茂江门新会枢纽新城项目商业街方案》（初步意向），请查收，如有问题可随时沟通。”

2021 年 10 月 11 日，袁姗姗向 jianxin_yu、xiaoxu_wang 通过邮件发送“报价单.pdf”“RET 睿意德——世茂江门新会枢纽新城项目…”“世茂江门新会项目入库资料-RET20211011…”“附件 1：电子版营业执照.pdf”同时抄送王玉珂、刘洋并附言“致：世茂海峡广佛公司 很荣幸能参与贵司江门新会项目的投标活动,附件为我司投标文件及入库资料补充文件……”。

2021 年 10 月 12 日，袁姗姗向 jianxin_yu、xiaoxu_wang 通过邮件发送 “RET 睿意德——世茂江门新会策略顾问合同 20…”同时抄送王玉珂、刘洋并附言“致：世茂海峡广佛公司 固件为关于世茂江门新会项目合同初稿，请查收，如有疑问请于我联系。注：关于合同起止日期并未填写，确认后再进行修改”。其中，该邮件附件中的《RET 睿意德——世茂江门新会策略顾问合同》与涉案《服务合同》内容基本一致，两份合同载明的项目名称与位置均一致，《RET 睿意德——世茂江门新会策略顾问合同》载明的甲方为世茂海峡发展公司广佛城市公司，而《服务合

同》载明的甲方为被申请人。

2021 年 11 月 15 日，钱一惠<heidy.yh.qian@ret.cn>向 jianxin_yu<jianxin_yu@shimaogroup.com>通过邮件发送“RET 睿意德——江门世茂项目市场研究及方向探讨 20211112.pdf”文件同时抄送刘洋<sophia.y.liu@ret.cn>、密送王玉珂<jack.yk.wang@ret.cn>并附言“尊敬的于经理……附件为 2021.11.12 针对于江门世茂项目市场研究及方向探讨的文件，请您查收……”

另查明:

1.2022 年 8 月 12 日，申请人就本案纠纷与广东信达(北京)律师事务所签订《委托代理合同》，并于 2022 年 10 月 13 日支付律师费 2 万元。

2.本会于 2022 年 12 月 9 日向被申请人送达仲裁申请书副本及证据。

四、仲裁庭意见

根据上述查明的事实，仲裁庭认为:

（一）关于《服务合同》的效力

申请人主张《服务合同》已经签订并生效，被申请人抗辩称根据合同第十八条应理解为双方法定代表人签字，且加盖公章，两者缺一不可。涉案合同落款可见，并没有甲方（即被申请人）的法定代表人何德赞的签字，也没有乙方（即申请人）法定代表人索珊的签字，故涉案合同并未生效，双方也未实际履行未生效

的涉案合同，涉案合同对被申请人不发生任何法律效力。

仲裁庭认为，《中华人民共和国民法典》第四百八十三条规定，承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。《服务合同》第十八条关于“本合同自于双方代表签字并加盖公章之日起生效”之约定中“双方代表”并没有明确约定必须为双方法定代表人或负责人，因此，申请人的代表王玉珂在“代表签字”处签订符合合同约定；对于被申请人虽然没有人员在“代表签字”处签名，但被申请人加盖了公章，且被申请人对于该份合同的真实性予以确认，即被申请人确认其公章的真实性，被申请人仅加盖公章无代表签名的情况下，根据合同的约定，应当认定尚未生效；但申请人提供的“世茂江门项目工作群(9)”聊天记录显示，申请人于2021年10月22日、2021年10月29日、2021年11月5日、2021年11月12日、2021年11月19日多次上传江门世茂项目周报，并提醒微信群中昵称为“世茂广佛-王晓旭”查阅，虽然申请人没有直接证明微信群中“世茂广佛-王晓旭”就是合同约定的被申请人的指定固定联络人王晓旭，但申请人已经尽到了基本举证义务，被申请人虽然对微信聊天记录真实性不予确认，但未提供反驳证据，仲裁庭采纳该微信聊天记录的真实性，王晓旭在微信群中未提出未收到或者其他异议，应视为被申请人确认申请人履行了合同主要义务，被申请人接受，根据《中华人民共和国民法典》第四百九十条第二款规定“法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事

人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立”，仲裁庭认定《服务合同》成立。

同时，根据《中华人民共和国民法典》第五百零二条规定，依法成立的合同，自成立时生效，故仲裁庭认定本案《服务合同》是各方的真实意思表示，签约的主体适格，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，故《服务合同》合法有效，对各方当事人均具有法律约束力，各方当事人应当依约履行。

（二）关于申请人要求被申请人支付策略顾问服务费 45 万元的仲裁请求

申请人主张已经完成了合同义务，于 2021 年 12 月 7 日提交了《第一阶段服务报告最终版》，并向被申请人进行服务成果汇报。根据《服务合同》第九条第 2 款之约定，被申请人应于《服务合同》生效后且在收到申请人开具应付款等额发票后的 7 个工作日内，向申请人支付第一笔服务费 27 万元；被申请人应于申请人提交第一阶段服务报告且收到申请人开具应付款等额发票后的 7 个工作日内，向申请人支付第二笔服务费 18 万元，被申请人并未支付前述款项。被申请人答辩称涉案合同未生效，且申请人也未向被申请人开具发票，双方并没有实际履行未生效的涉案合同，涉案合同对被申请人不发生任何法律效力，故被申请人无需向申请人支付第一笔服务费；被申请人同时认为，申请人未向被申请人提交《商业策划顾问报告》，也未向被申请人提交顾问成果，更没有向被申请人开具第二笔服务费发票，故被申请人

无需向申请人支付第二笔服务费用。

仲裁庭认为，对于《服务合同》的效力问题，仲裁庭已经做出成立并生效的认定，对于第一笔服务费 27 万元发票问题，虽然申请人未提供证据证明其已经交付给被申请人，但申请人已经作为证据由仲裁庭转交给被申请人，可以视为申请人已于仲裁申请书副本及证据送达给被申请人之日，已经向被申请人开具了发票，第一笔服务费 27 万元的付款条件已经成就，被申请人应当自收到仲裁申请书副本及证据之日起 7 个工作日内（2022 年 12 月 20 日前）支付该 27 万元；由于被申请人逾期未支付该 27 万元，应当按照合同约定，自付款期限届满次日起支付违约金。

对于申请人主张的第二笔服务费用 18 万元，《服务合同》第九条第 2 款约定付款条件为“于合同到期前，申请人提交项目《商业策划顾问报告》且在被申请人收到申请人开具应付款等额发票后的 7 个工作日内支付”，虽然申请人提交了相关微信聊天记录以及《第一阶段服务报告最终版》、证据 7 至证据 10 拟证明在未收到任何顾问服务费的前提下，如期启动相关服务工作，积极履行合同约定的相关义务，并结合项目的实际情况以及被申请人的需求，不断深化服务成果，但被申请人对于这些证据的真实性、合法性、关联性均不予认可；并主张申请人并未向被申请人进行成果汇报，被申请人也从未收到申请人提供的服务报告，也没有被申请人书面签字确认。

仲裁庭注意到，第一，申请人提交的证据中未显示被申请人

对于申请人提交资料的有提出意见的，也没有要求进行修改、确认的内容，与正常的顾问服务合同履行明显不符；第二，申请人主张 2021 年 12 月 7 日向被申请人进行了服务成果汇报，但并未提供证据证明申请人已将《第一阶段服务报告最终版》送达给被申请人；第三，申请人提交的证据 10 邮件截图中虽然显示“钱一惠”2021 年 11 月 15 日曾发出过《江门世茂明德项目市场研究专题》，但该邮件的收件人为“jianxin_yu”，并抄送申请人指定联系人刘洋及签约代表王玉珂，但并没有发送或抄送给《服务合同》约定的被申请人指定联系人“王晓旭”；第四，申请人庭审确认未开具第二笔服务费发票。

根据《中华人民共和国民法典》第一百五十八条规定，民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。《服务合同》第九条第 2 款对于服务费支付条件的约定合法有效，申请人现有证据不足以证明其具备主张支付第二笔服务费的条件，对于申请人要求支付第二笔服务费 18 万元的仲裁请求不予支持。

对于被申请人提出的申请人事实上向案外人履行合同，而不是向被申请人履行合同的问题，申请人主张，涉案服务合同在申请人与被申请人签订《服务合同》之前，是以案外人世茂海峡发展公司广佛城市公司的名义进行了招标，案外人与被申请人系关联公司，被申请人是根据案外人的要求与申请人签订的合同。虽

然被申请人对此不予认可，但仲裁庭也注意到，《服务合同》中约定被申请人的指定联系人王晓旭，在 2021 年 10 月 11 日于建新向申请人员工刘洋发送邮件时，抄送给王晓旭；申请人员工袁珊珊 2021 年 10 月 12 日向于建新、王晓旭邮件发送过合同初稿，初稿中甲方为“世茂海峡发展公司广佛城市公司”，终稿中甲方变更为被申请人。申请人提供的上述补充证据虽然被申请人不予认可，但申请人的补充证据与其提供的合同履行过程中的邮件沟通中多次出现于建新、王晓旭，可以初步形成证据链，证据也更符合高度盖然性的要求；被申请人单纯的否认但未提供相关证据，仲裁庭对被申请人的主张不予支持。

总之，对于合同是否实际履行以及第二笔服务费应于何时支付等，双方均应秉承诚实信用原则，根据合同约定及法律规定妥善解决；协商不成，任何一方均可另循法律途径解决。

（三）关于申请人要求被申请人支付逾期付款滞纳金的仲裁请求

《服务合同》第九条第 4 款约定，对于延期付款的，申请人以书面形式通知被申请人支付相应款项，在申请人发出催款通知后合理期限内被申请人仍未支付的，申请人将向被申请人每天收取相当于逾期价款万分之一的滞纳金。如前所述，仲裁庭认定被申请人应当支付第一笔服务费 27 万元的时间为被申请人应当自收到仲裁申请书副本及证据之日起 7 个工作日内，即逾期支付违约金应当自 2022 年 12 月 21 日起算，申请人主张自 2022 年 2

月 18 日起算，理据不足，仲裁庭对于超出部分不予支持；申请人主张按照每日万分之一标准符合合同约定，仲裁庭予以支持。

（四）关于申请人要求被申请人补偿律师费、财产保全费、财产保全保险费的仲裁请求

申请人为办理本案实际支出律师费 2 万元、保全费 2919.95 元、保全保险费 2000 元，均属于办理案件的合理费用，且律师费金额未超过胜诉金额的 15%，根据《仲裁规则》第八十八条第一款、第三款的规定，应由被申请人补偿申请人，由于申请人主张被申请人支付顾问服务费 45 万元，仲裁庭支持了 27 万元，故上述费用应当由被申请人补偿 60%。即被申请人补偿申请人律师费 12000 元、保全费 1751.97 元、保全保险费 1200 元。

（五）关于本案仲裁费的承担

本案由被申请人违约引起，申请人的仲裁请求大部分得到仲裁庭支持，本案的受理费 13350 元、处理费 4005 元，仲裁费合计 17355 元，由申请人承担 40%，由被申请人承担 60%，即由申请人承担 6942 元，由被申请人承担 10413 元。

五、裁 决

综上所述，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十八条、第四百八十三条、第五百零二条的规定，仲裁庭裁决如下：

（一）被申请人向申请人支付策略顾问服务费 27 万元；

（二）被申请人向申请人支付逾期付款滞纳金（滞纳金以 27 万元为基数，按照每日 0.1‰的标准，自 2022 年 12 月 21 日

起计算至实际付清之日止）；

（三）被申请人向申请人补偿律师费 12000 元、保全费 1751.97 元、保全保险费 1200 元;

（四）本案受理费 13350 元、处理费 4005 元，仲裁费合计 17355 元，由申请人承担 6942 元，由被申请人承担 10413 元（该费用应由被申请人承担的部分已由申请人预缴，本会不作退回，由被申请人迳付申请人）。

上述裁决被申请人应支付给申请人的款项，自本裁决书送达之日起十日内付清。逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定处理。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

仲　裁　员：何崇新

二〇二二年七月二十八日

秘书：付希敏